

Konut ve Tüketici Kredilerinde Haksız Şartlar ve Dosya Masrafı İadesi

6502 Sayılı TKHK m.5 Kapsamında Haksız Şartlar, Dosya Masrafı / Ekspertiz / Erken Ödeme Komisyonu İadesi ve 10 Yıllık Zamanaşımı

Bu rehber, 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve Yargıtay içtihatları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Bankaların konut ve tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketiciyle müzakere etmeksizin matbu olarak yer verdiği dosya masrafı, kredi tahsis ücreti ve işlem masrafı gibi kalemler, 6502 sayılı Kanun'un 5. maddesi anlamında haksız şart niteliğindedir ve kesin olarak hükümsüzdür. Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre banka, tüketiciden ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeye dayalı masrafları isteyebilir; bu masrafın zorunlu olduğunu ispat yükü de bankaya aittir. Sözleşmenin altına el yazısıyla "okudum, anladım, kabul ediyorum" yazdırılması, ilgili şartın tüketiciyle ayrıca müzakere edildiğini tek başına ispatlamaz. Haksız yere tahsil edilen tutarların iadesi, kesintinin fiilen yapıldığı tarihten itibaren on yıllık zamanaşımına tabidir. İade talebi önce bankaya yöneltilmeli, sonuç alınamazsa uyuşmazlık değerine göre Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulmalıdır. Ticari amaçla kullanılan krediler bu korumanın kapsamı dışındadır.

Haksız Şart Nedir? (TKHK m.5)

6502 sayılı Kanun'un 5. maddesine göre haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme hükümleridir. Bankaların önceden hazırladığı, tüketicinin madde madde üzerinde pazarlık yapma imkânı bulamadığı matbu kredi sözleşmeleri, bu tanımın tipik uygulama alanıdır. Kanun, haksız şartların tüketici açısından kesin olarak hükümsüz olduğunu düzenler; bu hükümsüzlük mahkemece resen dikkate alınır ve tüketici, kendisinden haksız şarta dayanılarak talepte bulunan bankaya karşı şartın geçersizliğini süresiz olarak def'i yoluyla ileri sürebilir.

Uygulamada bankalar, tüketicinin sözleşmenin ilgili maddesinin altına el yazısıyla "okudum, anladım, kabul ediyorum" yazdığını ve bu nedenle şartın müzakere edildiğini savunur. Ancak Yargıtay, matbu bir sözleşmeye eklenen bu tür standart ibarelerin, ilgili masraf kaleminin tüketiciyle ayrı ayrı ve gerçek anlamda müzakere edildiğini ispatlamaya tek başına yeterli olmadığını istikrarlı biçimde kabul etmektedir.

Kredi Sözleşmelerinde Sık Görülen Haksız Şartlar

Dosya Masrafı, Kredi Tahsis Ücreti ve İşlem Masrafı

Bankalar, kredi verme sözleşmesinden faiz yoluyla zaten kazanç sağlamaktadır. Buna ek olarak alınan dosya masrafı, tahsis ücreti veya işlem masrafı gibi kalemler, ancak bankanın krediyi vermek için gerçekten katlandığı, belgelendirilebilir ve makul giderlere karşılık geliyorsa talep edilebilir. Bu tür bir giderin varlığı ispatlanamadığında, tahsil edilen tutarın tamamı haksız şart hükmünde kabul edilir.

Ekspertiz Ücreti Farkı

Konut kredilerinde banka, taşınmazın değerini tespit ettirmek için bir ekspertiz firmasına ücret öder ve bu maliyeti tüketiciye yansıtabilir. Ancak banka, ekspertiz firmasına ödediği gerçek bedelden daha yüksek bir tutarı tüketiciden tahsil ederse, aradaki fark haksız zenginleşme teşkil eder ve iadesi istenebilir.

Hayat Sigortası Primi

Hayat sigortası primi, her olayda otomatik olarak haksız şart sayılmaz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, sigortanın kredi borcunu teminat altına almasının yanı sıra tüketiciye de menfaat sağladığı durumlarda, açık bir oransızlık ve haksızlık bulunmadıkça bu bedelin haksız şart olarak nitelendirilemeyeceğine hükmetmiştir. Buna karşılık tüketicinin açık talebi olmaksızın dayatılan veya fahiş bedelli sigortalar haksız şart oluşturabilir; bu nedenle değerlendirme somut olayın özelliklerine göre yapılmalıdır.

Erken Ödeme ve Yeniden Yapılandırma Komisyonu

Konut finansmanı (mortgage) sözleşmelerinde, sabit faizli kredinin erken kapatılması hâlinde banka, TKHK m.37 uyarınca erken ödeme tazminatı talep edebilir; ancak bu tazminat, erken ödenen anaparanın, kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, otuz altı ayı aşan kredilerde yüzde ikisini geçemez. Değişken faizli kredilerde ise hiçbir şekilde erken ödeme tazminatı talep edilemez. Bu yasal tavanı aşan komisyon kesintileri haksız şart niteliğindedir ve iade konusu olur.

Masraf Türü	Durum	Açıklama
Dosya masrafı / işlem masrafı	Kural olarak haksız	Banka zorunlu ve belgeli olduğunu ispat edemezse iade edilir
Ekspertiz ücreti (gerçek bedel)	Meşru	Üçüncü kişiye (ekspertiz firmasına) fiilen ödenen tutar kadarı
Ekspertiz ücreti fazlası	Haksız	Bankanın fiilen ödediğini aşan kısım
Erken ödeme tazminatı (yasal sınır içi)	Meşru	Sabit faizli konut kredisinde azami %1 / %2
Erken ödeme tazminatı (sınırı aşan)	Haksız	TKHK m.37'deki tavanı aşan kısım
Hayat sigortası primi	Somut olaya göre değişir	Açık oransızlık/haksızlık varsa haksız şart olabilir

İspat Yükü Bankadadır

Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre banka, tacir sıfatıyla yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkına sahip olmakla birlikte, uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklanması nedeniyle yalnızca kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları talep edebilir. Bu masrafların gerçekten yapıldığını ve zorunlu olduğunu ispat yükü bankaya aittir; banka bu ispatı belgeyle ortaya koyamazsa, tahsil edilen tutarın tamamının haksız şart olduğu kabul edilir ve iadesine karar verilir.

Zamanaşımı: On Yıl ve Başlangıcı

Dosya masrafı ve benzeri haksız kesintilerin iadesi talebi, sözleşmeden kaynaklanan bir alacak talebi olarak kabul edilir ve genel hükümlere göre on yıllık zamanaşımına tabidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu on yıllık sürenin başlangıcı bakımından önemli bir netlik getirmiştir: süre, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihten değil, haksız kesintinin tüketicinin hesabından fiilen ve hukuken tahsil edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İcra takibi başlatılması, zamanaşımını keser ve kesilme tarihinden itibaren yeni bir on yıllık süre işlemeye başlar.

İade Süreci Nasıl İşler?

Dosya masrafı iadesi talebinde izlenecek yol şu şekildedir:

- Bankadan döküm talebi:** Öncelikle kredi kullanılan bankadan, tahsil edilen masrafların ayrıntılı dökümü yazılı olarak istenir.
- Bankaya yazılı başvuru:** Haksız kesintilerin iadesi için bankaya, ispat kolaylığı sağlaması açısından tercihen noter ihtarnamesiyle yazılı başvuru yapılır.
- Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi:** Banka talebi reddeder veya yanıt vermezse, uyuşmazlık değeri güncel parasal sınırın altındaysa Tüketici Hakem Heyetine, üzerindeyse doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurulur.
- İtiraz ve icra:** Hakem heyeti kararına banka itiraz ederse süreç Tüketici Mahkemesinde devam eder; kesinleşen karar icra takibine konu edilebilir.

Krediyi kullanan kişinin vefatı hâlinde, yasal mirasçılar veraset ilamıyla birlikte hak sahibi sıfatıyla bankaya veya hakem heyetine başvurarak, murislerinden kesilen haksız masrafların iadesini miras payları oranında talep edebilir. Ticari amaçla (şirket sermayesi, esnaf kredisi gibi) kullanılan krediler ise 6502 sayılı Kanun kapsamına girmediğinden, bu kredilerde dosya masrafı iadesi çok daha sınırlı imkanlarla ve genel hükümlere göre değerlendirilir.

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

Bir tüketici, dört yıl önce bir bankadan konut kredisi kullanırken sözleşmede "dosya masrafı" adı altında 15.000 TL ve "ekspertiz ücreti" adı altında 8.000 TL kesinti yapıldığını fark eder. Banka, ekspertiz firmasına yalnızca 3.000 TL ödemiştir.

Başvuru ve Hukuki Süreç

Tüketici, bankadan kesinti dökümünü yazılı olarak talep eder ve noter aracılığıyla ihtarname göndererek dosya masrafının tamamının ve ekspertiz ücretindeki 5.000 TL'lik fazlanın iadesini ister. Banka yanıt vermeyince, toplam tutar güncel parasal sınırın altında kaldığından tüketici Tüketici Hakem Heyetine başvurur; kredi sözleşmesini, dekontları ve ekspertiz faturasını delil olarak sunar.

Sonuç

Heyet, bankanın dosya masrafının zorunlu ve belgeli olduğunu ispatlayamadığını, ekspertiz ücretinde de fiilen ödenenin üzerinde tahsilat yapıldığını tespit ederek toplam 20.000 TL'nin yasal faiziyle birlikte tüketiciye iadesine karar verir. Banka karara itiraz etmez ve tutar, kararın kesinleşmesinin ardından tüketicinin hesabına aktarılır.

Sürece İlişkin Pratik Bilgiler

Aşama	Süre / Kaynak	Sahadan Not
Zamanaşımı	10 yıl	Süre, sözleşme tarihinden değil, kesintinin tahsil tarihinden işler.
Bankaya başvuru	Dava/başvuru öncesi zorunlu adım	Yazılı yapılmalı, tercihen noter ihtarnamesiyle.
Hakem Heyeti / Mahkeme	Uyuşmazlık değerine göre	Güncel parasal sınırın altı Hakem Heyeti, üzeri Tüketici Mahkemesi.
İspat yükü	Bankada	Masrafın zorunlu, makul ve belgeli olduğunu banka kanıtlamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sözleşmede "dosya masrafını kabul ediyorum" diye elle yazıp imzaladım, yine de iade alabilir miyim?

Evet. Yargıtay'a göre bu tür standart bir el yazısı ibaresi, ilgili masrafın sizinle gerçek anlamda müzakere edildiğini tek başına ispatlamaz. Şart yine de haksız şart olarak değerlendirilebilir.

Kaç yıl önce çektiğim krediler için dosya masrafı talep edebilirim?

Kesintinin hesabınızdan fiilen tahsil edildiği tarihten itibaren on yıl içinde talep edebilirsiniz. Bu nedenle geçmişe dönük on yıl içindeki tüm kredileriniz için başvuru yapmanız mümkündür.

Şirketim adına kullandığım ticari kredi için de dosya masrafı iadesi isteyebilir miyim?

Ticari amaçla kullanılan krediler 6502 sayılı Kanun kapsamına girmediğinden Tüketici Hakem Heyetine başvurulamaz; bu tür taleplerin genel hükümlere göre ve daha sınırlı imkanlarla değerlendirilmesi gerekir.

Kredi masraflarının iadesi için avukat tutmak zorunlu mu?

Hayır, zorunlu değildir; ancak dosyanın doğru delillerle ve doğru tutarla hazırlanması, özellikle yüksek meblağlı veya çok sayıda

krediyi kapsayan başvurularda hak kaybının önüne geçer.

Krediyi kullanan babam vefat etti, dosya masrafını mirasçı olarak talep edebilir miyim?

Evet. Veraset ilamınızla birlikte bankaya veya Tüketici Hakem Heyetine başvurarak, miras payınız oranında haksız kesintinin iadesini talep edebilirsiniz.

Dikkat: Bu Hatalar Hak Kaybına Yol Açabilir

- Bankaya hiç başvurmadan dava açmak:** Süreci öncelikle bankaya yazılı başvuruyla başlatmamak, ileride ispat ve usul sorunlarına yol açabilir.
- Sözlü başvuru:** Telefonla yapılan talepler ispat açısından zayıftır; yazılı başvuru veya noter ihtarnamesi tercih edilmelidir.
- Zamanaşımını yanlış hesaplamak:** On yıllık sürenin başlangıcının sözleşme tarihi değil, kesintinin tahsil tarihi olduğunu bilmemek, geçerli taleplerden vazgeçilmesine yol açabilir.
- Ticari krediyi tüketici kredisi sanmak:** Şirket veya esnaf faaliyeti kapsamında kullanılan krediler için Tüketici Hakem Heyetine başvurmak, görevsizlik nedeniyle reddedilir.
- Belgesiz başvuru:** Kredi sözleşmesi, dekont ve varsa ekspertiz faturası olmadan yapılan başvurular, tutarın ispatlanamamasından dolayı reddedilebilir.

Sonuç

Konut ve tüketici kredilerinde dosya masrafı, ekspertiz farkı veya yasal sınırı aşan erken ödeme komisyonu gibi kalemler, Yargıtay'ın yerleşik içtihadıyla haksız şart olarak kabul edilmekte ve iadesi mümkün olmaktadır. Bu hakkın kullanılabilmesi, doğru masraf kaleminin tespitine, on yıllık zamanaşımı süresinin doğru hesaplanmasına ve sürecin bankaya yazılı başvuruyla usulüne uygun başlatılmasına bağlıdır. Geçmiş yıllarda kullandığınız bir kredide dosya masrafı, ekspertiz ücreti veya benzeri bir kesinti yapıldığını düşünüyorsanız, bir tüketici hukuku avukatından destek almanız, hem doğru tutarın hesaplanmasını hem de sürecin hızlı sonuçlanmasını sağlar. Küheylan Hukuk Bürosu olarak kredi sözleşmelerindeki haksız şartlar ve masraf iadesi uyumsuzluklarında müvekkillerimize uzman kadromuzla destek sunmaktayız.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve Yargıtay içtihatları esas alınarak genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her somut olayın sözleşme koşullarına ve delil durumuna göre sonuç değişebilir. Başvuru ve zamanaşımı sürelerinin hatalı yönetilmesi hak kayıplarına yol açabileceğinden, sürecin bir avukat desteğiyle yürütülmesi tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.